Sociedades

06

1 INTRODUCCIÓN

El Código de Comercio argentino ha sido expresamente derogado por la ley 26.994, que sanciona al nuevo Código Civil y Comercial de la Nación y reforma a la Ley de Sociedades, con vigencia a partir del 1° de Enero de 2016.

En cuanto a las sociedades, la ley deroga a las sociedades "civiles" y modifica a la ley 19.550, cuyo nombre ahora será de "Ley General de Sociedades".

Dentro de las modificaciones societarias:

↘ Se elimina el requisito de la pluralidad de socios para poder constituir una sociedad.

↘ Desaparecen los conceptos de "comerciante", de "acto de comercio", de "contrato comercial" y de "sociedad comercial". Se elimina el requisito de la pluralidad de socios para poder constituir una sociedad.

↘ Se derogó la Sección IX del Capítulo II de la "Sociedad accidental o en participación" y el Capítulo III de la L.S.C. de "Contratos de colaboración empresaria"; se incorporan al nuevo Código las figuras de "Agrupación de colaboración", "Unión Transitoria", "Consorcio de Cooperación" y "Negocios de participación" en la Sección III del Capítulo 16 titulado "Contratos asociativos".

↘ Elimina la causal de disolución por reducción a uno el número de socios y menciona que en el caso de las S.A., sociedades en comandita, simple o por acciones, y de capital e industria, en las que se reduce el paquete accionario a un solo socio, se transforman de pleno derecho en S.A.U. si no se decidiera otra solución en el término de tres meses.



2 SOCIEDADES

1 Características

» Pueden estar integradas por una o más personas.
» Que las personas se obliguen a realizar aportes.
» Deben organizarse según alguno de los tipos previstos por la Ley.
» Destinar los aportes a la producción o intercambio.
» Que los socios participen de las ganancias o soporten las pérdidas.

SOCIEDAD

"Habrá sociedad si una o más personas, en forma organizada conforme a uno de los tipos previstos en esta ley, se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios,participando de los beneficios y soportando las pérdidas" (art. 1 Ley General de Sociedades").

2 Constitución

La sociedad se constituye o modifica mediante un documento llamado "Contrato". Este contrato se otorgara por instrumento Privado o Público.

> *PRIVADO:* Se llama así cuando el contrato se firma solamente entre los socios.

> *PÚBLICO:* Cuando además de los socios interviene un Escribano Público.

Contrato constitutivo

Es el documento donde quedan establecidos los detalles de identificación de los socios, aportes de capital y normas de funcionamiento de la sociedad.

Todo instrumento de constitución debe contener sin perjuicio de lo establecido para ciertos tipos de sociedad:

» Datos personales de los socios.
» Denominación de la Sociedad (Razón Social).
» Domicilio de la misma.
» Objeto de la Sociedad.
» Capital Social
» Plazo de duración.
» Administración y Fiscalización.
» Cláusulas necesarias para establecer los derechos y obligaciones de los socios entre si y respecto de terceros
» Cláusulas atinentes al funcionamiento, Disolución y Liquidación de la Sociedad.
» Reglas para la Distribución de las Ganancias y soportar las Pérdidas.

Inscripción en el Registro Público:

El acto constitutivo, su modificación y el reglamento se inscribirán en el Registro Público del domicilio social. La sociedad solo se considera regularmente constituida con su inscripción en el Registro Público de Comercio.

DENOMINACIÓN SOCIAL

Es el nombre de una sociedad y debe estar acompañado del tipo de sociedad constituida o su abreviatura.

RAZÓN SOCIAL

Figura el nombre de uno o más socios; en caso de no figurar el nombre de todos los socios, se incluye el aditamento ¨y compañía¨ (y Cía.). Por ejemplo: "Carlos Méndez y Cía." S.C.

NOMBRE COMERCIAL

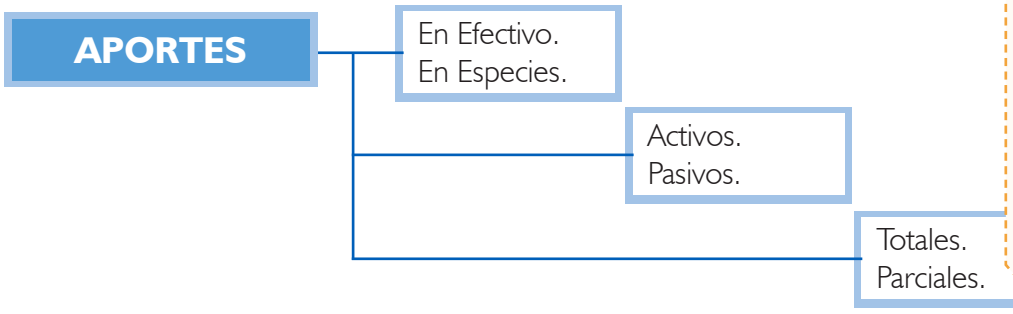
Es la denominación social "de fantasía", en la que no figura el nombre de ninguno de los socios. Por ejemplo: "Sudamericana" S.C.

RESPONSABILIDAD

Los socios responden frente a los terceros como obligados simplemente mancomunados y por partes iguales, salvo que la solidaridad con la sociedad o entre ellos, o una distinta proporción, resulten de una estipulación del contrato.

3 Aportes

Clases de aportes



APORTES

Se llaman aportes a las ***entregas*** que los socios realizan a la sociedad para formar su Capital. Los aportes pueden consistir en obligaciones de dar o de hacer, salvo para los tipos de sociedad en los que se exige que consistan en obligaciones de dar.

»*EN EFECTIVO:* Los realizados en dinero o cheques.

»*EN ESPECIES:* Aquellos formados por bienes materiales o inmateriales. (Mercaderías, Instalaciones, Inmuebles, Maquinarias, Llave de Negocio, etc.).

»*ACTIVOS:* Comprende los aportes en efectivo y en especie que la sociedad recibió a su favor.

»*PASIVOS:* Deudas transferidas por los socios a la sociedad.

»*TOTALES:* Cubren todo el compromiso de aporte del socio.

»*PARCIALES:* Cubren sólo una parte del compromiso del socio.

4 Distribución de Utilidades y Pérdidas

Las utilidades o pérdidas que tienen anualmente las sociedades comerciales se pueden distribuir de dos formas:

> Según la proporción del capital aportado por cada socio

$$\text{PROPORCIÓN} = \frac{\text{Ganancia o Pérdida x Aporte}}{\text{Capital Social}}$$

Ejemplo

Una sociedad Colectiva con un Capital de $18.000.-, está integrada por el Socio Castro que aportó $12.000.- y el Socio Masón que aportó $6.000.- Al término del año, el Balance arroja una Ganancia Neta de $6.000.-

Socio Castro:	$\frac{6.000 \times 12.000}{18.000}$	=	$ 4.000
Socio Masón:	$\frac{6.000 \times 6.000}{18.000}$	=	$ 2.000

> Según el porcentaje prefijado en el contrato

$$\text{PORCENTAJE} = \frac{\text{Ganancia o Pérdida x Porcentaje Prefijado}}{100}$$

Ejemplo

Una sociedad en Comandita Simple con un capital de $15.000.- está integrada por el Socio Comanditado Pugliese que aportó $10.000.- (porcentaje preestablecido 70 %) y el Socio Comanditario Sinatra (porcentaje preestablecido 30 %). Al término del año el Balance arroja una Ganancia Neta de $9.000.-

Socio Pugliese:	$\frac{9.000 \times 70}{100}$	=	$ 6.300
Socio Sinatra:	$\frac{9.000 \times 30}{100}$	=	$ 2.700

5 Disolución

Disolución Total ← **CLASES** → **Disolución Parcial**

Disolución Parcial

Se produce por la separación de uno de los socios, ocasionada por los siguientes motivos:

- ***a-*** Incumplimiento de las obligaciones sociales.
- ***b-*** Declaración en quiebra, incapacidad o inhabilitación.
- ***c-*** Por muerte de un socio (pueden continuar sus herederos).

Disolución Total

Es ocasionada por:

- ***a-*** Decisión de los socios.
- ***b-*** Finalización del Tiempo de vida de la sociedad.
- ***c-*** Declaración de quiebra.
- ***d-*** Cumplimiento del objetivo o imposibilidad de lograrlo.
- ***e-*** Fusión con otra sociedad.
- ***f-*** Pérdida del Capital Social.

Reducción a uno del número de socios: La reducción a uno del número de socios no es causal de disolución, imponiendo la transformación de pleno derecho de las sociedades en comandita, simple o por acciones, y de capital e industria, en sociedad anónima unipersonal, si no se decidiera otra solución en el término de tres meses.

6 Liquidación

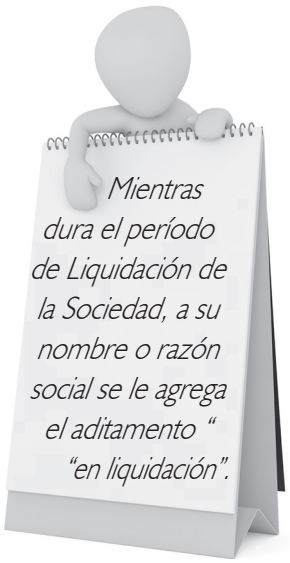
Disuelta totalmente una sociedad se procede a la Liquidación, que consiste en concluir todas las operaciones pendientes sin iniciar otras. Se debe realizar el Activo, para extinguir el Pasivo.

REALIZAR EL ACTIVO	Vender todos los bienes al contado. Cobrar los créditos pendientes.
EXTINGUIR EL PASIVO	Pagar las deudas pendientes.

La sociedad en liquidación conserva su personalidad a ese efecto y se rige por las normas correspondientes a su tipo. La liquidación esta a cargo del órgano de administración, salvo casos especiales. El liquidador, o liquidadores serán nombrados por mayoría de votos.

Los liquidadores ejercen la representación de la sociedad. Están facultados para celebrar todos los actos necesarios para la realización del activo y cancelación del pasivo.

Deberán confeccionar un inventario y balance del patrimonio social que pondrán a disposición de los socios. También informarán a los socios, por lo menos, trimestralmente sobre el estado de la liquidación.



Contribuciones debidas

Cuando los fondos sean insuficientes para satisfacer las deudas los liquidadores están obligados a exigir de los socios las contribuciones debidas de acuerdo con el tipo de sociedad o del contrato constitutivo.

Distribución

Extinguido el pasivo social los liquidadores confeccionaran el balance final y el proyecto de distribución; reembolsaran las partes de capital y salvo disposición en contrario del contrato el excedente se distribuirá en proporción a la participación de cada socio en las ganancias.

3 DE LAS SOCIEDADES EN PARTICULAR

1 Sociedad Colectiva - S.C.

> **SOCIEDAD COLECTIVA**
>
> Es aquella formada por dos o más ***socios colectivos*** (sin límite) que contraen responsabilidad ***subsidiaria, ilimitada y solidaria,*** por las obligaciones sociales. Esta sociedad se constituye generalmente por instrumentos privados.

1- Responsabilidad

> SOLIDARIA: Cada socio responde frente a los terceros por las obligaciones sociales;por sí mismo y por los demás socios.

> ILIMITADA: El socio responde frente a las deudas de la sociedad no sólo con el aporte realizado, sino también con su patrimonio personal.

2- Denominación Social

La denominación social se integra con las palabras "sociedad colectiva" o su abreviatura. Si actúa bajo una razón social, esta se formara con el nombre de uno, o más socios o todos los socios. Contendrá las palabras "y compañía" o su abreviatura si en ella no figuran los nombres de todos los socios. Por ejemplo: "Jorge Pérez & Cía" Sociedad Colectiva (S.C.). En este tipo de sociedades interesan más las personas que el capital.

3-Administración

El contrato regulara el régimen de administración (socios o un tercero). En caso de no estar estipulado, administrará cualquiera de los socios indistintamente.

4- Decisiones sociales

Se tomarán por mayoría de capital, salvo disposición contraria en el Contrato.

5- Apertura de libros

1// Se constituye la Sociedad Colectiva "Mundo Feliz", entre los señores "A" y "B" con un capital de $40.000.-, que suscribe el Socio "A" $25.000.- y el Socio "B" $ 15.000.-, s/ Contrato Social.
2// El Socio "A" aporta $ 20.000.- en efectivo y $5.000.- en mercaderías, s/ Recibo N° 001.
3// El Socio "B" aporta $15.000.- en efectivo, s/ Recibo N° 002.

				DEBE	HABER
		1			
	1	Socio "A" Cta. Aporte (+A)		25.000,00	
	2	Socio "B" Cta. Aporte (+A)		15.000,00	
		a Capital Social (+P.N.)	3		40.000,00
		s/ Contrato Social			
		2			
	4	Caja (+A)		20.000,00	
	5	Mercaderías (+A)		5.000,00	
		a Socio "A" Cta. Aporte (-A)	1		25.000,00
		s/ Integración de Aportes s/ Recibo N° 001			
		3			
	4	Caja (+A)		15.000,00	
		a Socio "B" Cta. Aporte (-A)	2		15.000,00
		s/ Integración de Aportes s/ Recibo N° 002			

2 Sociedad en comandita simple - S.C.S

SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE

Está formada por uno o más socios ***comanditados*** y uno o más socios ***comanditarios***. Esta sociedad se constituye generalmente por instrumento privado.

1- Responsabilidad

El o los socios Comanditados responden por las obligaciones sociales como los socios de la sociedad colectiva, es decir, contraen responsabilidad subsidiaria, ilimitada y solidaria. El o los socios comanditarios responden solo con el capital que se obliguen a aportar.

2- Denominación Social

La denominación social se integra con las palabras "sociedad en comandita simple" o su abreviatura. Si actúa bajo una razón social esta se formara exclusivamente con el nombre, o nombres de los comanditados. Contendrá las palabras "y compañía" o su abreviatura si en ella no figuraren los nombre de todos los socios. Ejemplo: León y Cía (S.C.S.).

3-Administración

Puede estar a cargo de cualquiera de los socios comanditados o terceros que se designen. El socio comanditario no puede inmiscuirse en la administración, si lo hiciere será responsable ilimitada y solidariamente.

4- Decisiones sociales

Se tomarán por mayoría de capital salvo disposición contraria en el contrato.

5-Aportes del Comanditario

El capital comanditario se integra solamente con el aporte de obligaciones de dar.

6-Apertura de libros

1// Se constituye una Soc. en Comandita Simple "ABC", entre los Socios "X" y "Z", con un capital de $19.000.-; suscribiendo el Socio "X" (Comanditado) $9.000.- y el Socio "Z" (Comanditario) $10.000.- s/ Contrato Social.

2// El Socio "X" aporta la totalidad en efectivo, s/ Recibo Nº 001.

3// El Socio "Z" aporta una camioneta por el valor de $6.000.- y el resto en efectivo, s/ Recibo Nº 002.

		1			
	1	Socio "X" Comanditado Cta. Aporte (+A)		9.000,00	
	2	Socio "Z" Comanditario Cta. Aporte (+A)		10.000,00	
		a Capital Social (+P.N.)	3		19.000,00
		s/ Contrato Social			
		2			
	4	Caja (+A)		9.000,00	
		a Socio "X" Comanditado Cta. Aporte (-A)	1		9.000,00
		Por Integración de Aporte s/ Recibo Nº 001			
		3			
	5	Rodados (+A)		6.000,00	
	4	Caja (+A)		4.000,00	
		a Socio "Z" Comanditario Cta. Aporte (-A)	2		10.000,00
		Por Integración del compromiso de Aporte s/ Recibo Nº 002			

3 Sociedad de capital e industria - S.C.I.

> **SOCIEDAD DE CAPITAL E INDUSTRIA**
> Está integrada por uno o más socios ***capitalistas*** y uno o más socios ***industriales***. Esta sociedad se constituye generalmente por instrumento privado.

1- Responsabilidad

> SOCIO CAPITALISTA O COLECTIVO: Solidaria. Ilimitada.
> SOCIO INDUSTRIAL: Aporta trabajo. Su responsabilidad es limitada a las utilidades no percibidas.

2- Denominación Social

Se puede formar con el nombre de uno o más Socios Capitalistas únicamente, o un nombre de fantasía, no pudiendo figurar los Socios Industriales. Por ejemplo: "Pedro Arce & Cía." Soc. de Capital e Industria (S.C.I.). En este tipo de sociedades interesan tanto las personas como el capital.

3-Administración

Puede estar a cargo de cualquiera de los Socios Capitalistas o Industriales.

4-Decisiones sociales

Se tomarán por mayoría de capital, salvo disposición contraria en el Contrato. Se computa como capital del Socio Industrial el importe equivalente al Socio Capitalista de menor aporte.

5-Apertura de libros

El capital debe suscribirse totalmente al tiempo de celebración del contrato constitutivo. No podrá ser inferior a cien mil pesos ($100.000.-). Este monto podrá ser actualizado por el Poder Ejecutivo.

1// Se constituye una Sociedad de Capital e Industria "ESTILO" entre los Sres. "J" Capitalista y "R" Industrial, con un capital de $12.000.-, suscribiendo el Socio "J" los $12.000.-, s/ Contrato Social.
2// El Socio "J" aporta una maquinaria valuada en $5.000.-, mercaderías por $2.000 y el resto en efectivo, s/ Recibo Nº 001.

				DEBE		HABER
		1				
	1	Socio "J" Cta. Aporte (+A)		12.000,00		
		a Capital Social (+P.N.)	2			12.000,00
		s/ Contrato Social				
		2				
	3	Mercaderías (+A)		2.000,00		
	4	Maquinarias (+A)		5.000,00		
	5	Caja (+A)		5.000,00		
		a Socio "J" Cta. Aporte (-A)	1			12.000,00
		Por Integración de compromiso de Aporte Recibo Nº 001				

4 Sociedad anónima - S.A.

> **SOCIEDAD ANÓNIMA**
> El capital se representa por ***acciones***. Esta sociedad se constituye por instrumento públicoy por acto único o por suscripción pública.

1- Responsabilidad

Los socios tienen responsabilidad limitada por la parte de las acciones suscriptas. No responden con sus bienes particulares o personales.

2- Denominación Social

La denominación social puede incluir el nombre de una o mas personas de existencia visible y debe contener la expresión "sociedad anónima", su abreviatura o la sigla SA. En este tipo de sociedades interesa más el capital aportado, que las personas.

3-De las acciones

Las acciones serán siempre de igual valor expresado en moneda argentina. El estatuto puede prever diversas clases con derechos diferentes, dentro de cada clase se conferirán los mismos derechos (acciones ordinarias, acciones preferidas). La transmisión de las acciones es libre. El estatuto puede limitar la transmisibilidad de las acciones nominativas o escriturales sin que pueda importar la prohibición de su transferencia.Se llevará un libro de registro de acciones con las formalidades de los libros de comercio de libre consulta por los accionistas.

4-Administración

Esta a cargo de un directorio compuesto de uno o mas directores designados por la asamblea de accionistas o el consejo de vigilancia. El directorio es fiscalizado por el Síndico (Representante de los Socios).

5-Decisiones sociales

Son tomadas por la Asamblea de Accionistas, por mayoría absoluta de votos presentes que puedan emitirse en la respectiva decisión salvo cuando el estatuto exija mayor número.

6-Del capital

El capital debe suscribirse totalmente al tiempo de celebración del contrato constitutivo. No podrá ser inferior a cien mil pesos ($100.000.-). Este monto podrá ser actualizado por el Poder Ejecutivo.

7- Integración Mínima en Efectivo

La integración en dinero efectivo no podrá ser menor al veinticinco por ciento (25%) de la suscripción.

8-Aportes no dinerarios

Los aportes no dinerarios deben integrarse totalmente. Solo pueden consistir en obligaciones de dar.

5 Sociedades unipersonales - S.A.U.

Por ello, si un empresario quiere comenzar un proyecto individual y limitar su responsabilidad patrimonial, con la LSC anterior requería conseguir un socio para conformar una sociedad; en cambio con la nueva LGS puede constituir su propia Sociedad Anónima Unipersonal (SAU) sin necesidad de conseguir otro socio.

> **SOCIEDAD UNIPERSONAL**
> El art. 1° LGS da una nueva definición a la sociedad: "Habrá sociedad si una o más personas (…). La sociedad unipersonal solo se podrá constituir como ***sociedad anónima.*** La sociedad unipersonal no puede constituirse por una sociedad unipersonal.

1- Denominación Social

Puede incluir el nombre de una o más personas de existencia visible y debe contener la expresión 'sociedad anónima unipersonal' o la sigla S.A.U..

2- Constitución

Sólo puede ser constituida por instrumento público y por acto único.

3- Capital Social

Debe ser integrado 100% al momento de su constitución.

4- Art. 299 LGS

Encuadra en el art. 299 de la LGS en el nuevo inc. 7 (sociedades anónimas sometidas al control estatal permanente), esto implica que debe:

- Designar un directorio mínimo de tres directores.
- Conformar una sindicatura mínima de tres miembros (contadores o abogados) titulares y tres suplentes.
- Presentar Balance Anual en la IGJ.
- Abonar tasa anual IGJ.

5- Transformación de pleno derecho en S.A.U.

El nuevo Código elimina la causal de disolución por reducción a uno el número de socios y menciona que en el caso de las S.A., sociedades en comandita, simple o por acciones, y de capital e industria, en las que se reduce el paquete accionario a un solo socio, se transforman de pleno derecho en SAU si no se decidiera otra solución en el término de tres meses. La IGJ requiere que está transformación se inscriba conforme al mecanismo del art. 202 Res. IGJ 7/2015.

La sociedad anónima unipersonal implica altos costos administrativos,por lo cual es poco atractiva, pero podría ser una buena opción para una empresa extranjera, que podrá ser la única socia de una filial.

6 Sociedad en comandita por acciones - S.C.A.

1- Responsabilidad

> SOCIO COMANDITADO: Solidaria. Ilimitada
> SOCIO COMANDITARIO: limitada al capital que suscriben

2- Denominación Social

La denominación social se integra con las palabras "sociedad en comandita por acciones", su abreviatura o la sigla SCA. Se puede formar con el nombre de uno o más socios comanditados únicamente, o un nombre de fantasía. Por ejemplo: "Cometa" Sociedad en Comandita por Acciones (S.C.A.)

3- Administración

La administración podrá ser unipersonal y será ejercida por socio comanditado o tercero, quienes duraran en su cargos el tiempo que fije el estatuto.

4- Decisiones Sociales

Se toman por mayoría de capital salvo disposición en contrario del contrato.

SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES

Está integrada por uno o más socios ***comanditados*** y uno o más socios ***comanditarios***. La característica fundamental de esta sociedad es que los aportes de los socios comanditarios se encuentran divididos en partes iguales llamadas ***acciones***. Esta sociedad se constituye por instrumento público.

7 Sociedad de responsabilidad limitada - S.R.L.

1- Responsabilidad

Los socios tienen responsabilidad limitada por la partes de las cuotas suscriptas. No responden con sus bienes particulares o personales.

2- Denominación Social

Puede estar formada por el nombre de uno o más socios, y debe contener la indicación "sociedad de responsabilidad limitada", su abreviatura o la sigla S.R.L. Por Ejemplo: Fernando Alberto Lago e hijos S.R.L. En este tipo de sociedades interesa tanto el capital aportado, como las personas.

3- Del Capital y de las Cuotas Sociales

Las cuotas sociales tendrán igual valor, el que será de pesos diez ($10) o sus múltiplos. El capital debe suscribirse íntegramente en el acto de constitución de la sociedad. Los aportes en dinero deben integrarse en un 25% como mínimo y completarse en el plazo de dos años. Los aportes en especie deben integrarse totalmente y su valor se justificara en la forma prevenida en el contrato o según su precio de plaza.

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Está constituida por dos o más socios que tienen responsabilidad limitada al capital aportado o que se comprometieron a aportar. Su capital se divide en partes iguales llamadas ***"cuotas"***. El número máximo de socios es de cincuenta (50). Esta sociedad se constituye por instrumento público.

4- Administración

La administración esta a cargo de uno o mas gerentes, socios o no, designados por tiempo determinado o indeterminado en el contrato constitutivo o posteriormente. Si la gerencia es plural el contrato podrá establecer las funciones que a cada gerente compete en la administración o imponer la administración conjunta.

5- Decisiones Sociales

Generalmente se toman por mayoría del capital presente en la asamblea o participe del acuerdo, salvo que el contrato exija lo contrario. Cada cuota solo da derecho a un voto. Salvo disposiciones en contrario del Contrato o de la Ley.

4 OTROS TIPOS SOsocietarios

1 Sociedad por acciones simplificadas - S.A.S.

La Ley Nº 27.349 de Apoyo al capital emprendedor (LACE), introduce en el ordenamiento jurídico argentino un nuevo tipo societario, la Sociedad por Acciones Simplificada (SAS).

Una SAS puede ser constituida por una o más personas humanas o jurídicas. Sin embargo, ciertas sociedades no se encuentran autorizadas a constituir una SAS, ni a convertirse en socias de una SAS ya existente:

↘ Una SAS unipersonal no puede constituir, ni participar, en otra SAS unipersonal

↘ Las sociedades incluidas en el régimen de fiscalización estatal permanente, no pueden controlar una SAS ni tener una participación mayor a un 30% del capital social de una SAS.

Si se produce alguno de estos casos, la SAS tendrá que transformarse en cualquier otro tipo social previsto por la LGS dentro del plazo de seis meses, término durante el cual los socios responderán frente a terceros en forma solidaria, ilimitada y subsidiaria LACE.

1- Constitución e Inscripción

Pueden ser creadas por instrumento público o privado – en este ultimo caso con firmas certificadas en forma judicial, notarial, bancaria o por autoridad competente del Registro Público respectivo, e incluso por medios digitales.

En todos los casos, la sociedad debe inscribirse en el Registro Público de la jurisdicción de constitución . La inscripción será realizada dentro del plazo de veinticuatro horas, contado desde el día hábil siguiente al de la presentación de la documentación pertinente, siempre que los socios utilicen el modelo tipo de instrumento constitutivo que se apruebe por el Registro Público.

2- Denominación Social

La denominación social deberá contener la expresión "Sociedad por Acciones Simplificada", su abreviatura o la sigla SAS. La omisión de esta mención hará responsables ilimitada y solidariamente a los administradores o representantes de la sociedad, por los actos que celebren en esas condiciones.

3- Objeto Social

El objeto social puede ser plural, no requiriéndose que exista conexidad o relación entre las actividades incluidas en el mismo. Sin embargo, la SAS no puede tener como objetos sociales:

a- Hacer oferta pública de sus acciones o debentures;

b- Realizar operaciones de capitalización, ahorro o en cualquier forma requerir dinero o valores al público con promesas de prestaciones o beneficios futuros; y

c- Explotar concesiones o servicios públicos.

En el caso que una SAS adopte alguno de los mencionados objetos sociales o realice alguna actividad relacionada con los mismos, la SAS tendrá que transformarse en cualquier otro tipo social previsto por la LGS dentro del plazo de seis meses, término durante el cual los socios responderán frente a terceros en forma solidaria, ilimitada y subsidiaria.

4- Capital Social

El capital social mínimo no podrá ser inferior al importe equivalente a dos veces el salario mínimo vital y móvil. (Entre enero y julio de 2018, el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) será de $9.500).

Los aportes en dinero deben integrarse en un 25% cómo mínimo al momento de la suscripción. La integración del saldo no podrá superar el plazo máximo de dos años. Los aportes en especie deben integrarse en su totalidad al momento de la suscripción.

El capital social se representa en acciones nominativas, no endosables. La sociedad puede emitir distintas clases de acciones y pactarse prestaciones accesorias.

5- Transformación

Cualquier sociedad constituida de conformidad a las previsiones de la LGS (por ejemplo, sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades anónimas unipersonales) pueden ser transformadas en SAS.

6- Administración

La administración de la SAS estará a cargo de una o más personas humanas, socios o no. Pueden ser designados por plazo indeterminado y la administración puede ser individual, conjunta o colegiada.

7- Decisiones sociales

Las resoluciones de los socios pueden ser adoptadas mediante reuniones o procedimientos de consulta establecidos en el estatuto. A diferencia del resto de las sociedades, las reuniones de los socios pueden celebrare en la sede social o fuera de ella, utilizando medios que les permitan a los socios y participantes comunicarse simultáneamente entre ellos.

Este tipo societario SAS, con una regulación independiente afuera de la ley general de sociedades, que combina las ventajas de la SRL (menores formalidades y no sometimiento a la Inspección de Justicia) con las ventajas de la SA (el capital se divide en acciones cuya titularidad figura en un libro que lleva la propia sociedad, pueden optar por tener un "presidente" y un "directorio"), a las que suman los bajos costos y las facilidades para la constitución, obtención de la CUIT y actuación es una de las mejores opciones para las empresas familiares.

5 OTRAS MODIFICACIONES SOCIETARIAS DEL NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL

Sociedades Sección IV

El anterior art. 21 de la LSC contemplaba dos causales de inclusión de sociedades en esta sección:

a) Sociedades de hecho (SH) con un objeto comercial.
b) Sociedades de los tipos autorizados que no se constituyan regularmente.

El nuevo art. 21 de la LGS amplía estas causales:

1. Sociedades que no se constituyan con los tipos societarios del Capítulo II (como ser el caso de las sociedades civiles).
2. Sociedades que omitan requisitos esenciales,cuyo contrato incumpla con alguno de los requisitos del art. 11 LGS
3. Sociedades que incumplan con las formalidades exigidas por esta ley: si la sociedad no está inscripta en el Registro Público.

Al entrar en vigencia el nuevo Código, la AFIP había dejado de otorgar la CUIT a las SH manifestando que estas habían dejado de existir con el nuevo Código. Sin embargo, las SH continúan existiendo porque cumplen con las causales 1 y 3 del nuevo art. 21 LGS y podrían también quedar encuadradas por la segunda causal si no tuvieran contrato o este omita requisitos del art. 11 LGS.

Ante esta cuestión, el CPCECABA envió una nota a la AFIP, en la que informa tal situación y solicita se tomen las medidas necesarias para subsanarlo. El Organismo dio la razón a este pedido e incorporó en el aplicativo "Módulo de Inscripción de Personas Jurídicas (M.I.P.J.) "el nuevo tipo societario a consignar en el caso de sociedades de hecho: 'Sociedad Ley N° 19.550 Capítulo I Sección IV'".

Las características principales de las sociedades Sección IV son:

»Se acredita su existencia por cualquier medio de prueba.
»El contrato tiene efectos entre las partes y en algunos casos puede tener efectos ante terceros (si se prueba que el contrato era conocido).
»La representación estará conformada por cualquiera de los socios, salvo pacto en contrario y de conocimiento ante terceros.
»Son capaces de adquirir bienes registrables.
»La responsabilidad de los socios es mancomunada y por partes iguales, salvo pacto en contrario y de conocimiento ante terceros.
»Pueden ser subsanadas por el mecanismo de "subsanación" (art. 184 Res. IGJ 7/2015), que reemplaza al acto societario de "regularización" que establecía el art. 25 de la LSC.

Asambleas Autoconvocadas y a Distancia

Hasta el 31 de julio de 2015, las asambleas autoconvocadas no eran permitidas, pero con el nuevo Código se admiten siempre y cuando las decisiones sean aprobadas por unanimidad, cuestión que la IGJ adaptó en el art. 85 de la Res. 7/2015. Además, el nuevo Código se adecuó a las nuevas herramientas tecnológicas de comunicación, autorizando a llevar a cabo las asambleas y reuniones de directorio a distancia siempre que el estatuto lo permita, y se utilicen los medios que les permitan a los participantes comunicarse simultáneamente entre ellos. En el art. 84 de la Res. IGJ 7/2015 se contemplaron las reuniones de directorio a distancia incorporando como requisito que el quórum debe ser cumplimentado por los directores que estén presentes físicamente en la reunión; sin embargo, la IGJ no ha adecuado sus normas para permitir las asambleas a distancia.

6 ASOCIACIONES CIVILES, SIMPLES ASOCIACIONES Y FUNDACIONES

1 Asociación Civil

A-Objeto

La asociación civil debe tener un objeto que no sea contrario al interés general o al bien común. El interés general se interpreta dentro del respeto a las diversas identidades, creencias y tradiciones, sean culturales, religiosas, artísticas, literarias, sociales, políticas o étnicas que no vulneren los valores constitucionales.

No puede perseguir el lucro como fin principal, ni puede tener por fin el lucro para sus miembros o terceros.

ASOCIACIÓN CIVIL

Una asociación civil es aquella persona jurídica de carácter privado, que se origina a partir del acuerdo fundacional de un grupo de personas, quienes ejerciendo el derecho de asociarse con fines útiles previsto en el artículo 14 de la Constitución Nacional, deciden asociarse entre ellas para emprender en forma conjunta una actividad sin fines de lucro, de bien común o interés general.

B-Constitución

Deben ser creadas por instrumento público y ser inscriptas en el registro correspondiente una vez otorgada la autorización estatal para funcionar.

C-Denominación

El nombre de la asociación con el aditamento "Asociación Civil" antepuesto o pospuesto.

D-Características

Las Asociaciones Civiles poseen patrimonio propio; son capaces por sus Estatutos de adquirir bienes; no subsisten exclusivamente de subsidios estatales.

Pueden integrarlas todas las personas físicas mayores de edad que, como socios, tienen derecho a integrar una Comisión Directiva(conformada como mínimo con cargos de: Presidente, Secretario, Tesorero, Vocales titulares y suplente), Comisión Revisora de Cuenta y su órgano más soberano: la Asamblea de Socios.